BV
BayEUG
GrSO
KMBek
Haus.

VERORDNUNG · MP_03 · SCHWELLEN

Welche **Schwellenwerte** gelten beim Übertritt von der Grundschule in die Sek I, und welche **Fächer** zählen für den Schnitt?

BV
BayEUG
GrSO
KMBek
Haus.

Übertritt GS → Sek I

Mai-Übertrittszeugnis · GrSO § 6

Fächer: **D / M / HSU** — NICHT alle Fächer

Ziel-Schulart	Schwelle
Gymnasium	≤ 2,33
Realschule	≤ 2,66

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

VERFASSUNG

Welcher **Maßstab** gilt für Schullaufbahn-Entscheidungen, und welcher Faktor ist **explizit ausgeschlossen**?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 132

„Mannigfaltigkeit der Lebensberufe"

Maßstab der Schullaufbahn-Entscheidung:

- **Anlagen**
- **Neigungen**
- **Leistung**
- **innere Berufung**

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

VERFASSUNG

Wer ist nach **BV Art. 133** Träger der Bildung in Bayern?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

BV Art. 133 Abs. 1

Bildung erfolgt durch **öffentliche Anstalten**.

Tragende Akteure wirken zusammen:

- **Staat**
- **Gemeinde**

Zusätzlich Bildungsträger sein können: anerkannte **Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften**.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

VERFASSUNG

Wer ist **Träger der Bildung** in Bayern?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 133/1

Bildung erfolgt durch **öffentliche Anstalten**:

- **Staat**
- **Gemeinde**

Ausgeschlossen: wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung der Eltern.

Quelle: Art. 132. Anti-Diskriminierungs-Klausel.

Zusätzlich: anerkannte **Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften**.

Quelle: Art. 133/1.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

VERFASSUNG

Worauf hat jeder Bewohner Bayerns einen verfassungsrechtlichen **Bildungsanspruch**?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 128/1

Anspruch auf eine den erkennbaren **Fähigkeiten** und der inneren **Berufung** entsprechende **Ausbildung**.

Quelle: Art. 128/1.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

VERFASSUNG

Welche zwei zentralen verfassungsrechtlichen **Garantien** gibt es für die schulische Ausbildung?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 129

/1: Schulpflicht in Volks- und Berufsschule.

/2: Unentgeltlichkeit des Unterrichts an diesen Schulen.

Quelle: Art. 129/1, /2.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

VERFASSUNG

Welche Voraussetzung müssen **Privatschulen** in Bayern erfüllen?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 134/1

Privatschulen müssen den im bayerischen Recht festgelegten **Anforderungen entsprechen**.

Sie bedürfen einer **staatlichen Genehmigung** für Errichtung und Betrieb.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULARTEN

Wie gliedert sich das **bayerische Schulwesen**?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 6

Dreigliedriges System

Allgemein bildend: GS · MS · RS · Gym
(+ Abendrealschule, Abendgymnasium, Kolleg)

Beruflich: BS · BFS · WS · FS · FOS · BOS

Quelle: Art. 134/1. Konkretisierung: BayEUG Art. 90 ff.

Sonderformen: **Förderschulen · Schulen für Kranke · Privatschulen**

Quelle: Art. 6.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULARTEN

Welche **Klassenstufen** umfassen Grundschule, Mittelschule, Realschule und Gymnasium?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 7, 7a, 8, 9

Schulart	Art.	Jgst.
Grundschule	Art. 7	**1–4**
Mittelschule	Art. 7a	**5–9, M-Zug bis 10**
Realschule	Art. 8	**5–10**
Gymnasium	Art. 9	**5–13 (G9)**

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULARTEN

Welche **beruflichen Schularten** existieren in Bayern und was bedeuten ihre Abkürzungen?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 11–18

Kürzel	Bedeutung
BS	**Berufsschule**
BFS	**Berufsfachschule**
WS	**Wirtschaftsschule**

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULARTEN

Welche **Förderschwerpunkte** kennt das bayerische Schulrecht?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 20/1 — 7 Förderschwerpunkte

1. **Sehen**
2. **Hören**
3. **körperlich-motorische Entwicklung**
4. **geistige Entwicklung**
5. **Sprache**
6. **Lernen**
7. **emotionale-soziale Entwicklung**

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULARTEN

Wie unterscheiden sich **Ersatz- und Ergänzungsschulen** hinsichtlich Schulpflicht-Erfüllung?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 90–105 — Privatschulen

Ersatzschulen (Art. 91–101)

FS	**Fachschule** (Meister)
FOS	**Fachoberschule**
BOS	**Berufsoberschule**

Hinweis: FOS+13 / BOS+13 → allgemeine Hochschulreife mit 2. FS.

Entsprechen öff. Schulen → **Schulpflicht erfüllbar**.

- *staatlich genehmigt:* Lehrplan-konform; Abschluss als externer Prüfling
- *staatlich anerkannt:* gleiche Zeugnisberechtigungen

Ergänzungsschulen (Art. 102–104)

Entsprechen **NICHT** öff. Schulen → idR **keine Schulpflicht-Erfüllung**.

Beispiele: Dolmetscher-, Schauspielschule.

Beispiele Ersatz: Montessori, Waldorf.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULPFLICHT

Wann **beginnt** die Schulpflicht in Bayern, und wie lange **dauert** sie insgesamt?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 35

Beginn: Vollendung des **6. Lebensjahres** · Stichtag **30.09.**

Gesamtdauer: **12 Jahre** = **9 J. Vollzeit** + **3 J. Berufsschule**

Quelle: Art. 35 i.V.m. BV Art. 129. Gilt ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULPFLICHT

Wann beginnt die Schulpflicht bei **Migrationshintergrund**, und wie weit darf von der altersgleichen Jahrgangsstufe abgewichen werden?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 35 (B9.2.1)

Beginn: **3 Monate nach Zuzug**
(Aufenthaltsgestattung/-erlaubnis/Duldung/vollziehbare Ausreisepflicht)

Einweisung: idR **altersgleich**
Abweichung um bis zu **2 Jgst. tiefer** nur bei **allgemein mangelndem Bildungsstand**

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULPFLICHT

Wie ist der **Einschulungskorridor** geregelt, und welche Sondervoraussetzung gilt für **Spätgeborene**?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 37 — Einschulungskorridor

Korridor-Kinder: 6. Lj. zwischen **01.07.** und **30.09.**
→ *Eltern entscheiden:* Einschulung oder **Zurückstellung um 1 Jahr**.

„Kann-Kinder": nach **31.12.** Geborene
→ Einschulung nur mit **schulpsychologischem Gutachten**.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULPFLICHT

Wie ist die **Berufsschulpflicht** zeitlich befristet, und welche Altersgrenze gilt absolut?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 39

Beginn: nach Ende der Vollzeitschulpflicht.

Dauer: **3 BS-Jahre** (Spanne 2–3½).

Absolute Grenze: spätestens Ende des Schuljahres, in dem SuS das **21. Lebensjahr** vollendet.

⚠ **NICHT** bei reinem Sprachdefizit tiefer einweisen.

Hinweis: Keine Verlängerung der Schulpflicht durch tiefere Einweisung.

Wiederaufleben: bei Auszubildenden mit MSA, sobald Ausbildung beginnt.

Quelle: Art. 39, insb. /3.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

⚠ FALLE · SCHULPFLICHT

Worin unterscheiden sich **Schulpflicht** und **Schulzwang** rechtlich?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 76, 118, 119

Schulpflicht-Überwachung

Art. 76 i.V.m. § 20 BaySchO · Eltern + Schule überwachen gemeinsam.
Grundpflicht aller SuS.

Schulzwang

Art. 118 · Antrag SL bei **Kreisverwaltungsbehörde** →

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

SCHWELLEN

Welche **Übertrittsschwellen** gelten in der **Gelenkklasse** Jgst. 5 der Mittelschule?

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

§ 6 — MS Jgst. 5 → Sek I

Gelenkklasse · Jahreszeugnis

Fächer: **D + M** — NICHT D/M/HSU wie GS!

Ziel	D + M
Gymnasium	≤ 2,0

BV
BayEUG
GSO
KMBek
Haus.

SCHWELLEN

Wie funktioniert der **Probeunterricht** beim Übertritt von der Grundschule, und welche **Sonderregel** greift bei knappem Ergebnis?

BV
BayEUG
GSO
KMBek
Haus.

Probeunterricht GS → Gym/RS

Dauer: **3 Tage** schriftlich + mündlich
Fächer: **D und M**

Bestanden
mind. **1×3 + 1×4** in D/M

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

SCHWELLEN

Welche **Notenschnitte** qualifizieren für die einzelnen Stufen des **M-Zugs**?

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

§ 7 — M-Zug-Aufnahme

*Schnitt aus **D + M + E***

M-Stufe	Schnitt	Zusatz
M7	≤ 2,66	—
M8 / M9	≤ 2,33	—

Realschule	**≤ 2,5**

Härtefall: LK-Konferenz bei nachgewiesenen persönlichen Beeinträchtigungen.

Quelle: § 6.

M10	**≤ 2,33**	+ **Quali**

Sonst: Aufnahmeprüfung in letzter Sommerferienwoche.

Durchlässigkeit: Rückkehr MS ↔ M-Zug jederzeit (§ 8/3).

BV
BayEUG
WSO
KMBek
Haus.

SCHWELLEN

Welche Voraussetzung gilt für den Wechsel von der Mittelschule auf die **4-stufige Wirtschaftsschule**?

BV
BayEUG
WSO
KMBek
Haus.

MS Jgst. 6./7. → 4-stufige WS

Direktaufnahme

Schnitt **D + M + E** ≤ **2,66** im Zwischen-/Jahreszeugnis → uneingeschränkt.

Alternative

M-Zug-Vorrückungserlaubnis aus 7. Klasse.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

DURCHLÄSSIGKEIT

Wie weit reicht das **Elternwahlrecht** im bayerischen Schulwesen, und welche Grenze setzt das Gesetz?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 44 — Elternwahlrecht

Wahlrecht

Eltern wählen **Schulart, Ausbildungs- und Fachrichtung**.

BV
BayEUG
GrSO
KMBek
Haus.

SCHWELLEN

Welche besondere Regelung gilt für **Probearbeiten** im 4. Jahrgang vor dem Übertrittszeugnis?

BV
BayEUG
GrSO
KMBek
Haus.

§ 10/1, /3 — Sondernorm Jgst. 4

Vor dem ÜZ

Mindestens **4 Unterrichtswochen probearbeitenfrei** pro Fach D/M/HSU.

Bis zum ÜZ

Insgesamt **18 Probearbeiten** in D/M/HSU.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

DURCHLÄSSIGKEIT

Auf welcher gesetzlichen Grundlage beruht der **Wechsel zwischen Schularten**, und wo finden sich die konkreten Regelungen?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 43 — Schulartwechsel

Gesetzesebene

Art. 43 regelt den Wechsel als **Durchlässigkeits-Grundsatz**.

Aufnahmekriterium

Eignung und Leistung

⚠ **FALLE:** Wahlrecht ist **nicht absolut**. Schwellen + Probeunterricht bleiben zentral.

Quelle: Art. 44.

Verordnungsebene

- **BaySchO** — schulartübergreifend
- **GrSO · MSO · RSO · GSO** — schulartspezifisch

Merksatz: Grundsatz auf Gesetzesebene · Mechanik auf Verordnungsebene.

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

DURCHLÄSSIGKEIT

Nennen Sie die drei wichtigsten **Aufstiegswege** ab Mittelschule bis zur Hochschulreife.

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

3 Aufstiegswege ab MS

(A) M-Zug

M7 → M8 → M9 → **M10**
→ **mittlerer Schulabschluss**

(B) Quali + Berufsausbildung + FOS

Quali → BS → MSA bzw. **Quabi** → FOS 11/12 → **Fachabi**
→ ggf. FOS 13 / BOS → **allg. Hochschulreife**

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

DURCHLÄSSIGKEIT

Welche drei **Abschlüsse** bietet die bayerische Mittelschule?

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

§§ 19–34 — 3 MS-Abschlüsse

1. Erfolgreicher MS-Abschluss

Jgst. 9 · Durchschnitt Vorrückungsfächer **≥ 4,00**
+ max. **3 Fächer** schlechter als 4 (Note 6 zählt 2× Note 5)

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

DURCHLÄSSIGKEIT

Wie setzt sich die **Notenbildung** beim qualifizierenden Mittelschulabschluss zusammen, und welche **Fächer** werden geprüft?

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

§§ 19–34 — Quali

Ende Jgst. 9 · freiwillige externe Prüfung

Notenzusammensetzung

50 % Jahresfortgang **50 % Prüfung**

Prüfungsfächer

Schriftlich: D · M · E · PCB · GSE · Arbeitslehre

BV
BayEUG
GrSO
KMBek
Haus.

⚠ FALLE · SCHWELLEN

Welche **Schwellen** und **Fächer** gelten beim Übertritt GS → Sek I — und welche Werte sind häufige Verwechslungen?

BV
BayEUG
GrSO
KMBek

§ 6 — Schwellen-Verwechslung

Hochfrequenz-Falle der Schulrätin

Schulart	RICHTIG	FALSCH
Gymnasium	2,33	~~2,5~~

2. Quali

freiwillig Ende Jgst. 9 · 50 % Jahresfortgang + 50 % Prüfung

3. Mittlerer Schulabschluss in M10

M-Zug · schriftliche, mündliche, praktische Prüfungen

Sonderform: Praxisklasse-Abschluss (§ 22).

Haus.

Realschule	**2,66**	~~3,0~~

Fächer: **D / M / HSU** ~~— alle Fächer~~

Quelle: § 6 + B9.2.3.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

⚠ FALLE · SCHULARTEN

Gilt die Aussage „Die Grundschule ist die **erste und gemeinsame Schule**" absolut?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Antwort: **NEIN — nicht absolut**

Ausnahmen

- **Förderschule** ab Jgst. 1
- **Vorschulische Einrichtungen (SVE)** als Teil der Förderschule

⚠ **Falle:** Wer GS als ausnahmslos darstellt, fällt in die Falle.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

DURCHLÄSSIGKEIT

Welche **Beratungspflicht** haben Schule und Lehrkraft gegenüber Eltern und Schülern in Schullaufbahn-Fragen?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 78 — Beratungspflicht

Wer berät?
Schule und **jede Lehrkraft**

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

⚠ FALLE · VORKURS

Wie ist der **Vorkurs Deutsch 240** zeitlich strukturiert, und welche Verteilung gilt zwischen den Institutionen?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Vorkurs Deutsch 240

Parameter	Wert
Stundenanzahl	**240 Stunden**
Dauer	**1,5 Schuljahre** (vorletztes + letztes KiTa-Jahr)
Aufteilung	**je hälftig** in **KiGa und Grundschule**

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SYNTHESE

Skizzieren Sie das **bayerische Schulsystem** in seiner Norm-Hierarchie: auf welcher **Ebene** ist was geregelt?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Schulsystem über alle 4 Norm-Ebenen

BV (Verfassung): Art. 128/132 (Bildungsanspruch + Maßstab) · Art. 133/134 (öff. Anstalten + Privatschul-Genehmigung)

Worüber?

- **Schullaufbahn**
- **Wahl der Bildungsmöglichkeiten**

  entsprechend Anlagen + Fähigkeiten

Hinweis: **Muss-Vorschrift**, nicht Kann-Vorschrift.

Quelle: Art. 78. Praxis: KL muss bei ÜZ-Konflikten objektiv beraten.

BayEUG (Gesetz): Art. 6 (Schularten-Katalog) · Art. 35/37/39 (Schulpflicht) · Art. 43/44 (Wechsel + Elternwahlrecht)

BaySchO/GrSO/MSO/RSO/GSO (VO): Schwellen, Probearbeiten, Aufnahmeverfahren — Konkretisierung des Gesetzes

KMBek (Richtlinie): Vorkurs Deutsch 240, Aufnahme-Bek — operative Detailregelung

Kernsatz: **gegliedert** (jede Schulart eigenes Profil) + **durchlässig** (Wechsel an jeder Schnittstelle).

Methodisch: Bei Synthese-Frage: Verfassungsanker → Gesetzesrahmen → Verordnungs-Mechanik → Richtlinien-Detail.

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

VORRÜCKEN

Welche **Optionen** kennt die Mittelschule am Schuljahres-Ende, wenn ein SuS knapp scheitert oder herausragt?

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

3 Optionen am Schuljahres-Ende

1. Vorrücken auf Probe
Bei **knappem Notenbild** · Bestätigung am Halbjahr.

2. Wiederholen
Freiwillig (Antrag) oder **Pflicht** bei Nicht-Vorrücken. Wiederholungsfrist beachten.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULPFLICHT

Welche **Schritte** umfasst das Schulaufnahmeverfahren in Bayern, und welches **Prinzip** regelt die Schulwahl?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Schulaufnahmeverfahren — 4 Schritte

1. Schuleingangsuntersuchung
Durch das **Gesundheitsamt** · **Pflicht** für alle einzuschulenden Kinder.

2. Aufnahmeentscheidung

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULPFLICHT

Welche **Eskalationsstufen** folgen, wenn Eltern ihr Kind nicht zur Schule schicken?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Schulzwang-Eskalation Art. 76 → 119 → 118 → 120

Stufe 1 — Überwachung
Art. 76 i.V.m. § 20 BaySchO · Eltern + Schule überwachen gemeinsam.

Stufe 2 — Ordnungswidrigkeit
Art. 119 · **Geldbuße** bei Unterlassung der Anmeldung.

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

DURCHLÄSSIGKEIT

Welche **Sonderabschlüsse** bietet die Mittelschule über ESA, Quali und MSA hinaus?

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

2 zusätzliche MS-Abschlüsse

Praxisklasse-Abschluss · § 22
Theorieentlastete Prüfung für SuS mit Praxis-Schwerpunkt.

D / DaZ:	90 Min
M:	60 Min

Durch die **Schulleitung**.

3. Sprengelprinzip

SuS besucht **Schule des Wohnsprengels**. Ausnahme nur via **Gastschulantrag**.

4. Zurückstellung (alternativ)

Bei körperlich/geistig/sozial fehlender **Schulreife** · SL-Entscheid nach **ärztlicher / schulpsychologischer Begutachtung**.

Quelle: Art. 35, 37 + Schul-VO.

Fächerverbund:	45 Min
Projekt:	AWT

Quabi · § 34

Quali + **Berufsausbildungsabschluss** → erzielt **MSA-Wirkung** (mittlerer Schulabschluss).

Quelle: §§ 22, 34. MS-Gesamt: ESA · Quali · MSA · Praxis · Quabi.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

⚠ FALLE · MIGRATION

Welche Voraussetzungen + **Falle** gelten bei Schulpflicht von zugezogenen SuS?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Migration — Schulpflicht-Voraussetzungen

Beginn

3 Monate nach Zuzug bei Aufenthaltsstatus: **Gestattung · Erlaubnis · Duldung · vollziehbare Ausreisepflicht**.

Einweisung

idR **altersgleich**; Abweichung max. **2 Jgst. tiefer**.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULPFLICHT

Welche **3 Stufen** kennt das Recht, dem Unterricht fernzubleiben oder von einem Fach befreit zu werden?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

3 Stufen — aufsteigende Eingriffstiefe

1. Verhinderung

Bei **zwingenden Gründen** (z. B. Krankheit). Eltern-Meldepflicht.

2. Beurlaubung

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

DISTANZUNTERRICHT

Welche **Teilnahmepflichten** gelten im Distanzunterricht?

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

§ 19/4 BaySchO + Art. 56/4 S. 3 BayEUG

verpflichtender Charakter seit SJ 2020/21

SuS-Pflicht

Aktive Teilnahmepflicht · „virtueller Startschuss" + Rückmeldung auf Arbeitsaufträge.

Eltern-Pflicht

Meldepflicht bei Verhinderung (§ 20/1 BaySchO).

Bei Verweigerung

Beratungs-/Unterstützungs-Plan (Schulpsych. · Beratungs-LK · Sozialpäd. · KL-Kontrollanrufe) → ggf. **Erziehungs-/Ordnungsmaßnahmen**.

In **dringenden Ausnahmefällen**: religiöse Pflichten · Erholungsaufenthalt · Schwangerschaft.

3. Befreiung

Einzelne Fächer (ganz oder teilweise) · zeitlich begrenzt.

Quelle: BaySchO + B9.2.1.